

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 서울 외곽에 위치한 을의 토지를 매수하고자 한다. 을의 토지는 하천법에 따라 하천구역으로 지정되었고, 이에 따라 종래의 용도대로 사용할 수 없어 그 효용이 감소한 상황이다. 갑은 이 토지를 매수하기 위해 매수예상가격을 산정해야 하며, 을은 이 토지가 매수대상토지에 해당하는지 여부를 확인하고자 한다.

【질문】 갑은 을의 토지를 매수하려고 한다. 이 경우, 매수예상가격은 어떻게 산정되어야 하며, 을의 토지는 어떤 기준에 따라 매수대상토지로 판정될 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

을의 토지가 매수대상토지로 판정하려면 하천구역 지정으로 인해 종래 용도 사용이 불가능해 효용이 현저히 감소하거나 사용 및 수익이 사실상 불가능해야 합니다. 매수대상 여부는 하천관리청이 하천법 시행령 제 85 조에 정한 판정기준에 따라 판단하며, 해당 기준에 부합할 경우 매수청구가 가능합니다. 매수예상가격은 매수대상으로 판정된 후 하천관리청이 매수청구인에게 통보하게 되며, 구체적인 산정 방법은 관련 법령의 매수기준에 따릅니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 하천법 시행령 제 85 조(매수대상토지등의 판정기준) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 85 조(매수대상토지등의 판정기준) 법 제 79 조제 1 항에 따른 매수대상토지등(이하 "매수대상토지등"라 한다)의 판정기준은 다음 각 호의 기준에 따른다. 이 경우 토지등의 효용감소, 사용·수익의 불가능 등에 대하여 본인의 귀책사유가 없어야 한다.

1. 종래의 용도대로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소한 토지등: 매수청구 당시 하천구역 지정 이전의 지목(매수 청구인이 하천구역 지정 이전에 적법하게 지적공부상의 지목과 다르게 사용하고 있었음을 공적자료로 증명하는 경우에는 하천구역 지정 이전의 실제 용도를 지목으로 본다)대로 사용할 수 없는 토지와 그 위의 건축물 및 그 밖에 그 토지에 정착된 물건일 것
2. 사용·수익이 사실상 불가능한 토지등: 법 제 33 조 및 법 제 46 조에 따른 행위제한으로 사용·수익이 불가능한 토지와 그 위의 건축물 및 그 밖에 그 토지에 정착된 물건일 것

· **해설:** 매수대상토지등은 하천구역 지정 이전의 지목이나 실제 용도로 사용할 수 없어 효용이 현저히 감소한 토지 및 그 위의 건축물 등을 말합니다.

▶ 하천법 제 79 조(토지등의 매수청구) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 79 조(토지등의 매수청구)

- ① 하천구역(지방하천의 하천구역은 제외한다)의 결정 또는 변경으로 그 구역 안의 토지, 건축물, 그 밖에 그 토지에 정착된 물건(이하 "토지등"이라 한다)을 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저하게 감소한 토

지등 또는 그 토지등의 사용 및 수익이 사실상 불가능한 토지등(이하 "매수대상토지등"이라 한다)의 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 하천관리청에 그 토지등의 매수를 청구할 수 있다.

1. 하천구역의 결정 당시(법률 제 5893 호 하천법개정법률 제 2 조제 1 항제 2 호가목부터 다목까지의 규정에 따른 하천구역을 이 법에 따른 하천구역으로 결정하는 경우에는 2008 년 4 월 7 일을 말한다) 또는 변경 당시부터 해당 토지등을 계속 소유한 자
 2. 토지등의 사용 · 수익이 불가능하게 되기 전에 그 토지등을 취득하여 계속 소유한 자
 3. 삭제
 4. 제 1 호 또는 제 2 호의 자로부터 그 토지등을 상속받아 계속 소유한 자
- ② 하천관리청은 제 1 항에 따라 매수청구를 받은 토지등이 제 3 항에 따른 기준에 해당하면 그 토지등을 매수하여야 한다.
- ③ 제 1 항에서 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저하게 감소한 토지등 또는 그 토지등의 사용 및 수익이 사실상 불가능한 토지등의 구체적인 판정기준은 대통령령으로 정한다.

• **해설:** 하천구역 결정 또는 변경으로 토지 등의 효용이 현저히 감소하거나 사용이 사실상 불가능해지면 소유자가 하천관리청에 매수를 청구할 수 있습니다.

▶ 하천법 시행령 제 84 조(매수절차) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 84 조(매수절차)

- ① 법 제 79 조제 1 항에 따라 토지등(이하 "토지등"이라 한다)의 매수를 청구하려는 자(이하 "매수청구인"이라 한다)는 기후에너지환경부령으로 정하는 매수청구서를 하천관리청에 제출하여야 한다.
- ② 제 1 항에 따른 매수청구를 받은 하천관리청은 제 85 조에 따른 매수대상토지등의 판정기준(이하 "매수기준"이라 한다)에 해당되는지를 판단하여 매수대상 여부와 매수대상인 경우 그 예상가격을 매수청구인에게 통보하여야 한다.
- ③ 법 제 80 조제 1 항에 따른 매수예상가격(이하 "매수예상가격"이라 한다)은 매수청구 당시의 「지방세법」 제 4 조에 따른 시가표준액으로 한다. 다만, 시가표준액이 없는 경우에는 대상 물건과 인근지역 내 유사 물건의 거래사례를 비교하여 산정한다.
- ④ 하천관리청은 제 2 항에 따라 매수예상가격을 통보한 경우에는 2 인 이상의 감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등을 말한다. 이하 같다)에게 매수대상토지등에 대한 감정평가를 의뢰하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 산정방법 등을 준용하여 매수가격을 결정한다.
- ⑤ 하천관리청은 제 4 항에 따라 감정평가를 의뢰하려는 경우에는 감정평가를 의뢰하기 1 개월 전까지 감정평가를 의뢰한다는 사실을 매수청구인에게 통지하여야 한다.
- ⑥ 하천관리청은 제 4 항에 따라 매수가격을 결정할 때에는 즉시 이를 매수청구인에게 통보하여야 한다.

• **해설:** 하천관리청은 매수청구를 받으면 매수대상 여부와 예상가격을 판정기준에 따라 판단하여 청구인에게 통보해야 합니다.

▶ 10 · 27 법난 피해자의 명예회복 등에 관한 법률 시행령 제 85 조 [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** 매수대상토지등은 하천구역 지정 이전의 지목이나 실제 용도로 사용할 수 없어 효용이 현저히 감소한 토지 및 그 위의 건축물 등을 말합니다.

▶ 10 · 27 법난 피해자의 명예회복 등에 관한 법률 시행령 제 84 조 [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** 하천관리청은 매수청구를 받으면 매수대상 여부와 예상가격을 판정기준에 따라 판단하여 청구인에게 통보해야 합니다.

【결론】

을의 토지는 하천구역 지정으로 인해 종래 용도 사용이 불가능해 효용이 현저히 감소했는지 하천법 시행령 제 85 조 기준에 따라 하천관리청이 판정합니다. 판정 결과 매수대상으로 인정될 경우 하천관리청은 하천법 시행령 제 84 조에 따라 예상가격을 산정하여 을에게 통보하게 됩니다. 갑이 을의 토지를 매수하려면 먼저 을이 하천관리청에 매수청구를 하여 매수대상 판정을 받아야 하며, 그 후 통보된 예상가격을 기준으로 거래가 진행될 수 있습니다.

인용 검증: 3/5 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증